

1500433-13.2020.8.26.0653
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
Comarca: Vargem Grande do Sul
Foro: Foro de Vargem Grande do Sul
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 30/05/2022
... - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
NATANAEL ANTONIO MARCOS DOS REIS

SENTENÇA
(Processo Digital)

Vistos.

NATANAEL ANTONIO MARCOS DOS REIS, qualificado às fls. 08/09, é acusado da prática do delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de vargem grande do sul - sp
2ª vara judicial cumulativa
Avenida Walter Tatoni, nº 343 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep.
13.880-000 - Tel/Fax:-(19) 3643 - 3168
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500433-13.2020.8.26.0653 - lauda
Processo Digital nº:
1500433-13.2020.8.26.0653
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
NATANAEL ANTONIO MARCOS DOS REIS

SENTENÇA
(Processo Digital)

Vistos.

NATANAEL ANTONIO MARCOS DOS REIS, qualificado às fls. 08/09, é acusado da prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 porque, segundo consta da denúncia, no dia 21 de julho de 2020, por volta das 09h45min, na Rua Amapá, Vila Polar, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, guardava e mantinha em depósito 14 (quatorze) pedras de Crack, princípio ativo Cocaína, pesando aproximadamente cerca de 56g (cinquenta e seis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 06) e Laudo Pericial de fls.21/23.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 131/136). A denúncia foi recebida em 15.02.2022 (fls. 154/155), seguindo-se a citação do acusado. Na fase de instrução foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação. O acusado foi interrogado ao final.

Em debates, a acusação defendeu a procedência da pretensão. A defesa, a seu turno, clamou pela absolvição e também requereu, subsidiariamente, a desclassificação para o porte de entorpecentes (fls. 188/193).

Relatado. FUNDAMENTO E DECIDO.

O laudo do exame químico-toxicológico confirma que as substâncias apreendidas eram realmente entorpecentes (fls. 21/23). Tem-se assim por comprovada a materialidade delitiva.

A autoria também restou comprovada.

Segundo a denúncia, o acusado NATANAEL, antes de ser preso, guardou e manteve em depósito os entorpecentes escondidos debaixo de um abacateiro localizado nos fundos de sua residência. Encarcerado, NATANAEL encaminhou carta ao colega denominado "LUCAS", de maneira cifrada, onde escreveu: "ai fais um favor, pra mim, sabe lá atras da montanha, do lado da sisterna, no fundo da casa, tem o abacateiro, lá tem os porkinho, tem que trata deles ta ligado limpa la onde da comida pra ele BLZ meu mano e pega o porkinho e guarda ele BLZ. Todos os porkinho da um 3.000mil, se tiver magro da uns 2.500 BLZ, ajuda eu ai logo logo to ai meu BOM ai nois troca ideia fecho. Se vc vende os porco guarda o dinheiro e nois tmj" (sic - fls. 10/14).

A carta foi interceptada pelos agentes da Penitenciária de Casa Branca, local onde NATANAEL se encontrava encarcerado.

Em posse da missiva, os policiais civis Diego Carlo Martins, Mario Sérgio Manzoni e Felipe Antônio Alves da Rosa investigaram e foram ao local apontado na missiva, onde apreenderam as 14 pedras de Crack, conforme indicado no Relatório de Investigação de fls.14/20. Em juízo, os três policiais civis confirmaram que apreenderam a droga, da forma como exposta na denúncia.

A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. Cumpre observar que as declarações prestadas pelos agentes são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos. Por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. É de se ressaltar não haver qualquer razão aparente ou concreta que justifique a versão de que buscariam incriminar injustamente o acusado.

Não bastasse, o próprio acusado, ouvido em interrogatório, confessou que escreveu a carta de dentro do presídio. Que estava sendo pressionado em razão de dívidas de drogas, pois é usuário. Na carta, explicou onde a droga estava escondida, valendo-

se de linguagem figurada. Que guardava a droga para um terceiro, usuário ou traficante, e ficava com parte dela para seu consumo pessoal. Houve apreensão de droga no mês anterior aos fatos, o que acarretou sua prisão. O restante da droga não foi apreendido e por isso indicou a terceiro na missiva o exato local em que ela se encontrava. Assim agindo, tinha por objetivo que a droga fosse vendida e com o produto da venda tencionava pagar seu credor.

Neste contexto, forçoso concluir que o acusado guardou e mantinha em depósito a droga apreendida. Ainda que parte desta droga se destinasse a seu consumo pessoal, outra parte se destinaria ao comércio espúrio, conforme indicado pelo próprio acusado. Tal conduta, por certo, se amolda ao tipo penal inscrito no art. 33 da Lei 11.343/06, impondo-se por isso sua condenação.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase de aplicação da pena observa-se que o acusado ostenta maus antecedentes, sobretudo em razão da condenação definitiva nos autos do processo 23-32.2014.8.26.0623 (fls. 99). Reconhecidos os maus antecedentes, fixa-se a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, há que se levar em conta que o acusado é reincidente, destacando-se a condenação definitiva nos autos do processo n. 3416-96.2015.8.26.0083 (fls. 97). De outra banda, reconhece-se a confissão espontânea do acusado como atenuante de sua pena. Compensando-se a atenuante com a agravante, mantém-se a pena no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena.

Sem maiores elementos acerca das condições socioeconômicas do acusado, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, dado tratar-se de crime equiparado a hediondo, de acordo com o disposto na Constituição da República, além da própria reincidência do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para condenar o acusado NATANAEL ANTONIO MARCOS DOS REIS, já qualificado nos autos, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa no piso mínimo, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com as disposições da Lei 8.072/90.

Custas na forma da lei.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários à i. causídica, nos termos do convênio vigente.

P.I.

Vargem Grande do Sul – SP, 30/05/2022.

CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI nº 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA